



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

Fórum Des. Edgar Lassance Cunha. Endereço: Av. Cláudio Sanders, 193 – 3º Andar. Centro, Ananindeua - PA, 67030-325. Telefone: (91) 3201-4961

PROCESSO: 0815873-85.2024.8.14.0006

PARTE REQUERENTE: Nome: ALAN GONCALVES NEVES

Endereço: Rua Quinta, 32, (Cj Guajará II), Maguari, ANANINDEUA - PA - CEP: 67145-310

PARTE REQUERIDA: Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Endereço: Rua Volkswagen 291, 291, Jabaquara, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-901

ASSUNTO: [Alienação Fiduciária]

CLASSE: REVISIONAL DE ALUGUEL (140)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALAN GONÇALVES NEVES em face de Banco Volkswagen S.A., qualificados nos autos.

Recebo o feito, tendo em vista que revestido dos requisitos legais.

I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A parte autora foi intimada do Despacho de [ID 141410507](#) para comprovar a hipossuficiência alegada, o que foi providenciado pela requerente conforme a petição de [ID 145533131](#).

Assim, considerando os documentos acostados aos autos pelo requerente, que demonstram a impossibilidade de a parte autora arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, **defiro os benefícios da justiça gratuita**, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

II - DA TUTELA ANTECIPADA

O artigo 300 do CPC prevê que a antecipação dos efeitos da tutela será concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja aplicada a taxa de juros revisada de 1,8375% e não mais de 2,00% pactuado pelas partes, impondo a ré a aceitar a redução das parcelas, proibindo a ré de colocar o nome do autor em cadastro restritivo de inadimplentes do SPC e SERASA, bem como impedindo a ré de ajuizar busca e apreensão do veículo.

Analizando os autos, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito, as provas apresentadas são insuficientes, bem como não há perigo de dano, visto que a parte já paga o valor há bastante tempo e somente agora questiona a legalidade do contrato.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O autor manifestou interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplinado pelo artigo 334, § 5º, do Código de Processo Civil, entretanto, **deixo de designar audiência de conciliação, por não vislumbrar possibilidade de autocomposição entre as partes.**

IV – DA CITAÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Compulsando os autos, verifico que a requerida compareceu espontaneamente à demanda, apresentando Contestação de [ID 123223024](#), portanto, será considerada citada, nos termos do §1º, do artigo 239, do CPC.

Diante do exposto, determino:

1. Intime-se o autor para oferecer réplica no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Civil;
2. Decorrido o prazo para réplica, retornem os autos conclusos para análise.

S E R V I R Á O P R E S E N T E C O M O C Ó P I A D I G I T A D A D E
MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua